

1500652-21.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2061605/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 16570305 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

571/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2061605 - DISE- ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

2ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500652-21.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500652-21.2021.8.26.0320

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2061605/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 16570305 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO,

571/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2061605 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 571/21/923 -

DISE- DEL.SEC.LIMEIRA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

REGINALDO COSTA DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES LAMAS

Vistos.

REGINALDO COSTA DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput e §1º, inciso I, da Lei 11.343/06, c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), porque, segundo constou da denúncia, no dia 03 de março de 2021, por volta das 17h30min, na Rua Hungria, 162, Jardim Residencial José Cortez, nesta cidade e comarca, durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia do COVID-19 (cf. Decreto Estadual n. 64879 de 20.03.2020, publicado no DOE-SP de 21.03.2020), REGINALDO COSTA DOS SANTOS, em atividade de tráfico ilícito, trazia consigo, para ser entregue ao consumo de terceiros, 14 (quatorze) porções de cocaína, pesando aproximadamente 29g

(vinte e nove gramas), bem como guardava e tinha em depósito, com a mesma finalidade, 01 (uma) grande porção de cocaína à granel, misturada com cafeína, pesando aproximadamente 600g (seiscentos gramas), 62 (sessenta e duas) porções de maconha, com peso aproximado de 295g (duzentos e noventa e cinco gramas), 05 (cinco) pedras de crack, pesando cerca de 01g (uma grama), além de 01 (uma) grande porção de cafeína, pesando cerca de 1.326g (mil, trezentos e vinte e seis gramas), matéria-prima destinada à preparação de drogas, assim agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Notificado à fl. 118, o réu apresentou defesa às fls. 122/123, sendo a denúncia recebida às fls. 128/129.

Em audiência (fls. 189/190), foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia, três arroladas pela Defesa e interrogado o réu.

Em memoriais, o Ministério Público pugnou pela absolvição (fls. 319/322), no que foi acompanhado pela Defesa (fls. 329/330).

É o relatório.
Decido.

A ação é mesmo improcedente.

Embora a materialidade esteja comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls.05/06, pelo boletim de ocorrência de fls.11/13, pelo auto de exibição e apreensão de fls.18/19 e imagens de fls.20/24, pelo laudo de constatação de fls.26/29 e laudo toxicológico de fls.88/91, a autoria, de fato, não restou bem demonstrada.

Conforme laborioso parecer ministerial (fls. 319/322), há dúvida a respeito do vínculo do réu com a residência localizada na Rua Hungria, nº. 162, conforme narraram as testemunhas arroladas pela defesa.

Há, ainda, circunstâncias que foram narradas na fase judicial – a exemplo da resistência ofertada pelo acusado – que não constam no boletim de ocorrência, nem mesmo nos depoimentos dos policiais (fl. 7 e 8), a corroborar a dúvida advinda a partir dos testemunhos das pessoas arroladas pela defesa técnica.

Conforme recente do julgado do C. Supremo Tribunal Federal em feito desta mesma 2a Vara Criminal de Limeira (autos 1514300-39.2019.8.26.0320), "a ação policial não foi filmada e não houve investigação prévia acerca dos fatos narrados na denúncia (...) Dessa forma, à vista da fragilidade probatória revelada nos autos, não pode o Tribunal de Origem atribuir ao réu o dever de provar a inocência, nem reconhecer a culpa por mera presunção, pois o ônus da prova da culpabilidade do agente é do Ministério Público" (Habeas Corpus nº 215236, Rel. Ministro Edson Fachin, j. 19 de maio de 2022).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a ação para ABSOLVER REGINALDO COSTA DOS SANTOS, qualificado nos autos, das imputações que lhe foram dirigidas, o que faço nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Após o trânsito em julgado para a Acusação e a Defesa técnica (dispensada a intimação pessoal do réu), efetuem-se as anotações e comunicações de praxe e arquivem-se.

P.R.I.C.

Limeira, 2 de junho de 2022.

GUILHERME LOPES ALVES LAMAS
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA